

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2273/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด ลำปาง
ร้อยตำรวจโท ชาตรี ริ้ว ทอง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยรวม 4 กระทง กระทงที่ลงโทษสูงสุดจำคุก 1 ปี 4 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เกี่ยวกับบทกฎหมายที่ลงโทษโดย ระบุวรรคให้ถูกต้อง และไม่ได้รับอาวุธปืนมีทะเบียนของกลางจึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อยต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า ก่อนฟ้องมิได้มีการสอบสวนจำเลยถ้อยคำสำนวนในคดีและการนำสืบของโจทก์จะเห็นได้ว่าจำเลยมิได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด คำพยานโจทก์ไม่มีพยานปากใดยืนยันว่าจำเลยได้ร่วมกระทำความผิดและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาลงโทษจำเลยโดยมิได้อ้างว่าข้อเท็จจริงนอกสำนวนดังกล่าวคือข้อเท็จจริงใด และศาลฎีกาตรวจสอบสำนวนแล้วเห็นว่าศาลอุทธรณ์พิเคราะห์พยานหลักฐานในสำนวนทั้งสิ้น ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 371พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 7, 47, 48, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัดว่า

พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 7, 19, 28 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 9 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2499 ข้อ 1 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 6, 7, 8 ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 5, 6, 7, 8 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ระเบียบของกลางและจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธเฉพาะข้อหาพาอาวุธปืน ส่วนข้อหาอื่น ๆ ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกันมีไม้สักแปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครองและร่วมกันพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 371 พระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 48 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน มาตรา 8 ทวิ, 55 ส่วนจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและพาอาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน มาตรา 7, 8 ทวิ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ด้วย ฐานพาอาวุธปืนเป็นการกระทำความผิดเดียว ผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้จำคุก 2 ปี ฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นจำ

คุก 3 เดือน ฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานมีไม้ส้กแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 3 ปี 9 เดือนคำให้การชั้นจับกุมของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เห็นควรลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เหลือจำคุก 2 ปี 6 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 ฐานร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ จำคุก 2 ปี ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานร่วมกันมีไม้ส้กแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี คำให้การรับสารภาพชั้นพิจารณาและชั้นจับกุมของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเห็นควรลดโทษฐานมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตได้ และฐานมีไม้ส้กแปรรูปในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ฐานละกึ่งหนึ่ง และลดโทษฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 10 เดือน ริบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน ไม้ส้ก และรถยนต์ของกลางที่ยึดได้ทั้งหมด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 55, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง และ 78 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 55, 72 ทวิ วรรคสอง และ 78 การกระทำฐานพาอาวุธปืนของจำเลยทั้งสองเป็นการกระทำความผิดเดียวกันผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน อาวุธปืนมีทะเบียนของกลางไม่ใช่ปืนที่ผิดกฎหมายจึงริบไม่ได้ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 รวม 4 กระทง กระทงที่ลงโทษสูงที่สุดจำคุก 1 ปี 4 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เกี่ยวกับบทกฎหมายที่ลงโทษ โดยระบวรคดีให้ถูกต้อง และไม่ให้อาวุธปืนมีทะเบียนของกลาง จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ก่อนฟ้องคดีนี้มิได้มีการสอบสวนจำเลย และถ้อยคำสำนวนในคดีและการนำสืบของโจทก์จะเห็นได้ว่า จำเลยมิได้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดกับผู้อื่นและตามคำเบิกความของพยานโจทก์ก็ไม่มีพยานปากใดยืนยันว่า จำเลยได้ร่วมกระทำผิดนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งสิ้น ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาลงโทษ จำเลยนั้นจำเลยที่ 1 มิได้อ้างมาว่าข้อเท็จจริงนอกสำนวนดังกล่าวคือข้อเท็จจริงใด และศาลฎีกาได้ตรวจสำนวนแล้ว เห็นว่า ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์พยานหลักฐานต่าง ๆ ทั้งพยานบุคคล พยานวัตถุและพยานเอกสารในสำนวนทั้งสิ้น ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาจำเลยที่ 1.

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น